MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional
Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamentais
Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

Nota Técnica SEI nº 1918/2023/MF

Assunto: **pleitos de operações de crédito externo de interesse de entes subnacionais e estatais não dependentes controladas por entes subnacionais pautados para deliberação nas 168ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX.**

Senhor Coordenador,

1. Trata o presente documento de manifestação técnica a respeito dos pleitos de entes subnacionais e estatais não dependentes contragarantidas por entes subnacionais pautados para deliberação na 168ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), a ser concluída em 06/09/2023, e cuja reunião prévia (Pré-COFIEX) ocorrerá em 31/08/2023, conforme procedimentos instituídos pela Resolução COFIEX nº 1, de 31 de março de 2023.

2. A partir do envio da Pauta da reunião Pré-COFIEX (SEI36334604, 36334680 e 36673835), foi convocada a 35ª reunião do Grupo Técnico de Entes Subnacionais do Comitê de Garantias da Secretaria do Tesouro Nacional (GTEM/CGR/STN - SEI 36732516, 36492206 e SEI 36937494), para a análise técnica dos pleitos a fim de subsidiar o posicionamento e a manifestação do representante da STN na referida Reunião Pré-COFIEX.

3. A mencionada 35ª Reunião do GTEM realizou-se de forma remota, por meio de manifestações via mensagens eletrônicas ou diretamente no processo 17944.103763/2023-59, no dia 29/08/2023 (SEI 36953274), oportunidade em que foram analisados os requisitos rotineiramente observados para fins de manifestação da STN na COFIEX quanto aos pleitos de operações de crédito externo com garantia da União de entes subnacionais e estatais não dependentes contragarantidas por entes subnacionais, quais sejam: capacidade de pagamento considerada elegível à concessão de garantia da União; cumprimento dos contratos de renegociação de dívidas entre os proponentes mutuários e a União e dos programas de ajuste fiscal a eles associados, inclusive a disponbilidade de Espaço Fiscal, quando aplicável; vigência do Plano de Recuperação Fiscal (PRF) ou adesão definitiva ao Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF), quando aplicável; inclusão da operação pleiteada no PRF, quando aplicável; suficiência das contragarantias oferecidas; custo efetivo em patamares aceitáveis e ausência de vedação à concessão de garantia da União devido à ocorrência de honras de aval e atrasos em obrigações financeiras de contratos garantidos pela União. Os documentos que embasaram as decisões da referida Reunião, bem como sua Ata, constam do processo 17944.103763/2023-59.

4. Com relação à manifestação da STN acerca da capacidade de pagamento e da trajetória e do nível de endividamento dos pleiteantes, em conformidade com o exigido, respectivamente, pelo item 1 e pelo item 2 do Anexo da Resolução COFIEX nº 17, de 07/06/2021, e, ainda, quanto ao cumprimento do exigido pela alínea “b” do inciso I do art. 4º do Decreto nº 9.075, de 06 de junho de 2017, e pelas alíneas "a" até "e" do art. 4º da Resolução COFIEX nº 17, de 07/06/2021, além das especificidades relativas a operações no âmbito do PRF ou do PEF, quando aplicável, das quais trata a Resolução COFIEX nº 1, de 21/01/2022, a partir das manifestações ocorridas na 35ª Reunião do GTEM (SEI 36953274), dos Ofícios SEI nº 39604 e 41243/2023/MF e seus respectivos anexos (SEI36658856, 36905997, 36859033 e 36879627), do Despacho de 28/08/2023 emitido pela CODIP e seus respectivos anexos (SEI 36911286, 36911476 e 36918754), do Parecer 1498/2023/MF (SEI36927385) e do Despacho de 25/08/2023 (SEI

36882258) emitidos pela COPAR, será remetida mensagem eletrônica aos representantes da Secretaria Executiva da COFIEX, contendo em anexo as informações necessárias para fins de classificação dos pleitos nos termos do artigo 3º da Resolução COFIEX nº 17, de 07/06/2021. O Voto da STN na condição de membro da COFIEX será manifestado nas reuniões Pré-COFIEX e COFIEX, que ocorrerão respectivamente nos dia 31/08/2023 e 06/09/2023, conforme convocação (SEI 33671242, 33671312 e 36673835), na modalidade à distância.

5. Assim, a partir (i) das análises e deliberações ocorridas na 35ª Reunião do GTEM/CGR (SEI 36953274) e dos demais documentos constantes do processo 17944.103763/2023-59; bem como (ii) das manifestações registradas no parágrafo 4 desta Nota Técnica, sugere-se o seguinte posicionamento técnico acerca dos pleitos pautados para deliberação na 168ª Reunião Pré-COFIEX:

Quanto aos pleitos listados no item I da Pauta (SEI 36492206):

- **Pela retirada de pauta pela COFIEX, em razão da impossibilidade de conclusão da análise da Capacidade de Pagamento da empresa em tempo hábil**, conforme informado pela COPAR: pleito nº 2, da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (EMBASA) junto ao NDB;
- **Pela retirada de pauta pela COFIEX, com base no art. 4º, inc. I, "a" da Resolução COFIEX nº 17/2021**: tendo em vista que a Capacidade de Pagamento do pleiteante foi avaliada com a classificação "C": pleito nº 20, do município de Maceió - AL junto ao NDB;
- **Pela retirada de pauta pela COFIEX, com base no art. 4º, inc. I, "e" da Resolução COFIEX nº 17/2021**: tendo em vista que o valor da operação pleiteada violaria o Espaço Fiscal do pleiteante: pleito nº 6, do estado de Pernambuco junto ao BIRD; e pleito nº 24, do município do Rio de Janeiro - RJ junto ao BID;
- **Sem óbices à aprovação, desde que seja incluída ressalva na Resolução COFIEX que aprova o pleito, estabelecendo que o contrato de empréstimo deverá conter cláusula vedando a securitização da operação (SEI 36911286, 36918754),** tendo em vista que os pleiteantes possuem capacidade de pagamento elegível à concessão de garantia da União, que cumprem os contratos de renegociação de dívidas com a União e encontram-se adimplentes com o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, quando aplicável, que as operações não violam o Espaço Fiscal do pleiteante, quando aplicável, que as contragarantias oferecidas são consideradas suficientes, que o custo efetivo das operações encontra-se em patamares aceitáveis, porém acima do custo de captação da União, e que os pleiteantes não estão implicados por honras e atrasos em operações garantidas pela União: nº 10, do Distrito Federal junto ao FONPLATA; nº 11, do município de Ananindeua - PA junto ao FONPLATA; nº 16, do município de Feira de Santana - BA junto ao FONPLATA; nº 21, do município de Osasco - SP junto ao FONPLATA; nº 25, do município de São José - SC junto ao FONPLATA.
- **Sem óbices à aprovação, desde que o somatório dos pleitos aprovados do estado do Pará não ultrapasse o valor total de R$ 1.915.742.897,82 , utilizando-se a taxa de câmbio de 5,2177 para USD**, tendo em vista que o pleiteante possui capacidade de pagamento elegível à concessão de garantia da União, que cumpre os contratos de renegociação de dívidas com a União e encontra-se adimplente com o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, quando aplicável, que as operações, individualmente, não violam o Espaço Fiscal do pleiteante, quando aplicável, que as contragarantias oferecidas são consideradas suficientes, que o custo efetivo das operações encontram-se em patamares aceitáveis, e que o pleiteante não está implicado por honras e atrasos em operações garantidas pela União: nº 3, do estado do Pará junto ao BID; nº 4, do estado do Pará junto ao NDB.
- **Sem óbices à aprovação, desde que o somatório dos pleitos aprovados do estado do Pará não ultrapasse o valor total de R$ 1.915.742.897,82 , utilizando-se a taxa de câmbio de 5,2177 para USD e desde que seja incluída ressalva na Resolução COFIEX que aprova o pleito junto ao FONPLATA, estabelecendo que o contrato de empréstimo deverá conter cláusula vedando a securitização da operação**, tendo em vista que o pleiteante possui capacidade de pagamento elegível à concessão de garantia da União, que cumpre os contratos de renegociação de dívidas com a União e encontra-se adimplente com o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, quando aplicável, que a operação,

individualmente, não viola o Espaço Fiscal do pleiteante, quando aplicável, que as contragarantias oferecidas são consideradas suficientes, que o custo efetivo da operação encontra-se em patamares aceitáveis, porém acima do custo de captação da União, e que o pleiteante não está implicado por honras e atrasos em operações garantidas pela União: nº 5, do estado do Pará junto ao FONPLATA e ao NDB.

- **Sem óbices à aprovação, desde que, por tratar-se reestruturação de dívidas atuais não garantidas pela União, seja observado o estabelecido no art. 6º da Resolução COFIEX nº 17/2021 ou em dispositivo que o substitua**, tendo em vista que o pleiteante cumpre os contratos de renegociação de dívidas com a União e encontra-se adimplente com o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, que as contragarantias oferecidas são consideradas suficientes, que o pleiteante não está implicado por honras e atrasos em operações garantidas pela União; e, ainda, como trata-se de operação de reestruturação de dívida, o enquadramento no conceito de reestruturação será verificado pela STN quando da verificação de limites e condições para a realização da operação e concessão de garantia pela União, conforme previsto no art. 6º, § 1º da Resolução COFIEX nº 17/2021 pleito nº 8, do estado de Sergipe junto ao BIRD*;*
- **Sem óbices à aprovação**, tendo em vista que a empresa estatal não dependente pleiteante possui capacidade de pagamento elegível à concessão de garantia da União; que as contragarantias oferecidas são consideradas suficientes; que o custo efetivo da operação encontra-se em patamar aceitável; e que a pleiteante não está implicada por honras e atrasos em operações garantidas pela União: pleito nº 1, da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S/A) junto ao BIRD;
- **Sem óbices à aprovação**, tendo em vista que o pleiteante possui capacidade de pagamento elegível à concessão de garantia da União; que cumpre os contratos de renegociação de dívidas com a União e encontra-se adimplente com o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, quando aplicável; que a operação não viola o Espaço Fiscal do pleiteante, quando aplicável; que as contragarantias oferecidas são consideradas suficientes; que o custo efetivo da operação encontra-se em patamares aceitáveis; e que o pleiteante não está implicado por honras e atrasos em operações garantidas pela União: pleito nº 7 do estado de São Paulo junto ao BIRD; nº 9, do estado da Bahia junto ao BID; nº 12, do município de Belo Horizonte - MG junto à AFD; nº 13, do município de Belo Horizonte - MG junto ao BID; nº 14, do município de Cachoeiro do Itapemirim - ES junto à CAF; nº 15, do município de Campinas - SP junto à CAF; nº 17, do município de Fortaleza - CE junto à CAF; nº 18, do município de Goiânia - GO junto ao BID; nº 19, do município de Juiz de Fora - MG junto à CAF; nº 22, do municípic de Porto Alegre - RS junto ao NDB; nº 23, do município de Porto Alegre - RS junto à CAF; nº 26, do município de São Luís - MA junto ao BID; nº 27, do município de São Paulo - SP junto ao BID.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente
Auditor Federal de Finanças e Controle

Documento assinado eletronicamente
Gerente da GEPEX/COPEM

De acordo. À consideração do Coordenador-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios.

Documento assinado eletronicamente
Coordenador de Operações de Crédito de Estados e Municípios

De acordo. À consideração da Subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da STN/MF.

Documento assinado eletronicamente
Coordenador-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

De acordo. À consideração do Secretário do Tesouro Nacional.

Documento assinado eletronicamente
Subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da STN/MF

De acordo. Encaminhe-se o posicionamento desta STN à Secretaria Executiva da COFIEX.

Documento assinado eletronicamente
Secretário do Tesouro Nacional



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Checchia**, **Auditor(a) Federal de Finanças e Controle**, em 30/08/2023, às 11:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Mariana Cunha Eleuterio Rodrigues**, **Gerente**, em 30/08/2023, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Callegari Hoertel**, **Coordenador(a)**, em 30/08/2023, às 12:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Renato da Motta Andrade Neto**, **Coordenador(a)-Geral**, em 30/08/2023, às 14:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Suzana Teixeira Braga**, **Subsecretário(a)**, em 31/08/2023, às 08:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Ceron de Oliveira**, **Secretário(a)**, em 31/08/2023, às 12:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **36959553** e o código CRC **B3A99DE6**.